MODELO DE ACUERDO FEDERAL

Convenio de Transferencia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la Justicia Nacional Ordinaria en lo Criminal y Correccional

La Nación transfiere a la Ciudad, por etapas y antes del 10/12/2030, la competencia penal de la justicia nacional ordinaria con asiento en la Ciudad, con sus cargos, personal y créditos, para que esos procesos se rijan por el sistema acusatorio; las causas en trámite terminan donde empezaron.

Propuesta 62: Causas judiciales con plazos y a la vista
Cuándo: Fase II (años 2–3): negociación desde el inicio de la Fase II (art. 3 de «Resolución que fija la implementación del Código Procesal Penal Federal en las jurisdicciones de Tucumán y San Martín»), firma y ratificación antes del 10/12/2030.
Trámite: Convenio entre el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (arts. 125 y 129 CN). Lo firman el Poder Ejecutivo nacional, por el ministerio con competencia en justicia, y el Jefe de Gobierno. Requiere ley nacional (N221c; criterio B14: compromete créditos de ejercicios futuros y altera la competencia que la ley asigna a la justicia nacional ordinaria) y ley de la Legislatura de la Ciudad.

VISTO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los [—] días del mes de [—] de [—], el ESTADO NACIONAL, representado por el titular del ministerio con competencia en justicia, y la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, representada por su Jefe de Gobierno, en adelante «las Partes», convienen lo siguiente:

CONSIDERANDO:

Que el artículo 129 de la Constitución Nacional reconoce a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires facultades propias de jurisdicción.

Que las Leyes N° 25.752 y N° 26.702 aprobaron transferencias anteriores de competencias penales a la Ciudad, que su justicia ejerce con un procedimiento acusatorio.

Que la implementación del sistema acusatorio en todos los distritos al fin de la Fase II del programa de gobierno exige resolver la situación de la justicia nacional ordinaria con asiento en la Ciudad, que no puede incluirse en ese cronograma por resolución ministerial.

Las Partes acuerdan las siguientes cláusulas:

ARTÍCULO 1°.- Cláusula primera – Objeto. El Estado Nacional transfiere a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la competencia para investigar y juzgar los delitos y contravenciones que hoy corresponden a la justicia nacional ordinaria en lo criminal y correccional con asiento en la Ciudad, y la Ciudad la asume por medio de su Poder Judicial y de su Ministerio Público, que la ejercerán conforme a su legislación procesal acusatoria.

ARTÍCULO 2°.- Cláusula segunda – Etapas. La transferencia se hará en las etapas, por grupos de delitos y de órganos, que fija el Anexo I, de modo que quede completa antes del 10 de diciembre de 2030. Cada etapa rige desde la fecha que fije el Anexo I y se publica con treinta (30) días de anticipación en el Boletín Oficial y en el de la Ciudad.

ARTÍCULO 3°.- Cláusula tercera – Causas en trámite. Las causas iniciadas antes de la fecha de cada etapa continúan ante los órganos nacionales que intervienen en ellas y con la ley procesal con que se iniciaron, hasta su conclusión. Ningún acto procesal cumplido pierde validez por la transferencia.

ARTÍCULO 4°.- Cláusula cuarta – Órganos y cargos. Con cada etapa se transfieren a la Ciudad los cargos de los juzgados, tribunales, fiscalías y defensorías que enumera el Anexo II, a medida que queden sin causas en trámite. Los magistrados y funcionarios que acepten expresamente su transferencia pasarán a la Ciudad conforme el procedimiento que establezca su Constitución, con su jerarquía y su antigüedad; quienes no la acepten conservan su cargo en el Poder Judicial de la Nación o en los Ministerios Públicos nacionales.

ARTÍCULO 5°.- Cláusula quinta – Personal. El personal que se transfiera conserva su categoría, su remuneración, su antigüedad y su régimen previsional, y sus derechos adquiridos. La Ciudad lo incorpora a su planta en un escalafón equivalente.

ARTÍCULO 6°.- Cláusula sexta – Recursos. El Estado Nacional transfiere a la Ciudad, desde cada etapa, el importe anual de los créditos que la ley de presupuesto asigna a los órganos y cargos transferidos, actualizado como el resto de esos créditos, en cuotas mensuales y con cargo a esos mismos créditos, que se reducen en igual importe. La transferencia no aumenta el gasto total del Estado Nacional ni modifica la coparticipación federal de impuestos.

ARTÍCULO 7°.- Cláusula séptima – Bienes. Los inmuebles y los bienes muebles afectados en forma exclusiva a los órganos transferidos se ceden en uso a la Ciudad desde cada etapa, conforme el inventario que las Partes firmarán antes de su entrada en vigencia.

ARTÍCULO 8°.- Cláusula octava – Comisión de Implementación. Créase una Comisión de Implementación integrada por dos (2) representantes de cada Parte, que aprueba los inventarios, sigue el cronograma, resuelve las cuestiones operativas y publica un informe semestral. Se invita a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Consejo de la Magistratura de la Nación, al Ministerio Público Fiscal y al Ministerio Público de la Defensa de la Nación y a los órganos equivalentes de la Ciudad a designar un representante cada uno.

ARTÍCULO 9°.- Cláusula novena – Ratificación y vigencia. El Estado Nacional someterá el presente Convenio a la aprobación del Congreso de la Nación, por comprometer créditos de ejercicios futuros y alterar la competencia de la justicia nacional ordinaria. La Ciudad lo someterá a la aprobación de su Legislatura. El Convenio rige desde la última de esas aprobaciones; sus anexos podrán actualizarse por acuerdo de las Partes en la Comisión de Implementación, sin alterar la fecha final de la cláusula segunda.

ARTÍCULO 10°.- Cláusula décima – Firma. En prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y la fecha indicados. ANEXO I: Cronograma de etapas. ANEXO II: Órganos y cargos comprendidos en cada etapa.